

0019832-97.2022.8.26.0050

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas

Magistrado: Juliana Guelfi

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 32ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 16/12/2022

... dizendo que era o seu primeiro dia no tráfico e que ganharia a quantia de R\$400,00. A ré justificou que estava sem gás na sua casa. havia porções de crack, cocaína e, também, havia lança perfume. As rondas são comuns nessa região justamente pela alta ocorrência de tráfico ali. Não presenciou a ré em atos de compra e venda de drogas.

No mesmo sentido foi o depoimento do ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

32ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, Nº 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

0019832-97.2022.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0019832-97.2022.8.26.0050

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante - DP5627-1/2022 - 53º Distrito Policial - Parque do Carmo

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GISELE ESTEVES DE SOUZA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Juliana Guelfi

Vistos.

GISELE ESTEVES DE SOUZA, qualificada nos autos, foi denunciada e processada como incurso nas penas do art. 33, caput, c.c. o artigo 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/06, porque, segundo a denúncia, no dia 15 de julho de 2022, por volta de 8h05 min, em via pública, na Rua Professor Theotônio Pavão, próximo ao nº 112, Guaianases, nesta comarca da Capital, nas imediações do Centro de Educação Infantil (CEI) Presidente Juscelino Kubistchek de Oliveira, trazia consigo, para fim de tráfico, 421 (quatrocentos e vinte e uma) porções de cocaína, pesando 111,7g (cento e onze gramas e sete decigramas); 189 (cento e oitenta e nove) porções de maconha, pesando 244,3g (duzentos e quarenta e quatro gramas e três decigramas); 99 (noventa

e nove) porções de crack, pesando 25,2g (vinte e cinco gramas e dois decigramas); e 27 (vinte e sete) frascos de lança-perfume contendo 270ml (duzentos e setenta mililitros), substâncias, essas, entorpecentes e causadoras de dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Conforme narra a denúncia, na data dos fatos, Guardas Civis Metropolitanos realizavam diligências nas proximidades do CEI Juscelino Kubitschek e se dirigiram para um parque situado atrás da instituição de ensino, local conhecido pela venda de entorpecentes.

No local, a equipe viu a ré junto de um indivíduo, o qual conseguiu fugir ao notar a aproximação dos Guarda Municipais. Ao ser abordada, constatou-se que ela segurava uma sacola contendo as drogas descritas, bem como um telefone celular.

Questionada acerca dos fatos, GISELE confessou informalmente que vendia drogas no local e que o indivíduo que fugiu era um comprador.

Adotado o rito comum, mais benéfico à acusada, a denúncia foi recebida em 01 de agosto de 2022 (fls. 77/78).

Citada, a ré apresentou resposta à acusação (fls. 90/97).

Ausentes as hipóteses de absolvição sumária, previstas no artigo 397 do Código de Processo Penal, o recebimento da denúncia foi ratificado em 14 de outubro de 2022 (fls. 117/123).

Durante a instrução, foram ouvidas as testemunhas arroladas e, ao final, a ré foi interrogada.

Em memorial, o Ministério Público requereu a procedência da ação penal, nos exatos termos da denúncia.

A Defesa, por sua vez, requereu a absolvição da acusada por insuficiência probatória, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, pleiteou a fixação da pena-base no mínimo legal; a aplicação do redutor previsto no § 4º, do art. 33, da Lei 11.343/06, em seu grau máximo; o afastamento da causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/06; a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos; a fixação de regime diverso do fechado para início de cumprimento da pena; e o direito de recorrer em liberdade.

Este é o relatório.

FUNDAMENTO e DECIDO.

Não há preliminares a serem dirimidas.

No mérito, a ação penal deve ser julgada procedente.

A materialidade do crime imputado à acusada na denúncia é comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 01/03), pelo auto de prisão em flagrante (fls. 09), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 15/16), pelo laudo de constatação (fls. 28/32), pelo relatório final de inquérito policial (fls. 66/67), pelo laudo exame químico-toxicológico definitivo (fls. 150/153), que atestou a natureza entorpecente das substâncias apreendidas.

No que se refere à autoria, a prova oral coligida também é mais do que suficiente para apontar a efetiva conduta da acusada no crime de tráfico ilícito de entorpecentes. Senão vejamos.

Na Delegacia, a ré GISELE ESTEVES DE SOUZA optou por permanecer em silêncio (fls. 14).

Em juízo, a ré GISELE ESTEVES DE SOUZA negou os fatos. alegou que mora no local e que estava passando pelo ponto de venda de drogas quando a policial ali chegou e o traficante jogou a sacola e saiu correndo. Não é usuária de drogas e não trafica. Contou a mesma versão na delegacia.

A simplória versão escusatória é infirmada pela prova oral produzida em juízo, sob o crivo do contraditório. Senão vejamos.

Em juízo, a testemunha Antônio Roberto Pereira Cardoso, Guarda Municipal, narrou que na rua tem uma unidade escolar e por isso fazem ronda. Avistou um casal e, ao presenciarem a chegada da viatura, o rapaz conseguiu se evadir. A ré foi abordada.

Em revista à acusada encontrou entorpecente dentro da sacola que ela trazia consigo. A ré confessou informalmente, dizendo que era o seu primeiro dia no tráfico e que ganharia a quantia de R\$400,00. A ré justificou que estava sem gás na sua casa. havia porções de crack, cocaína e, também, havia lança perfume. As rondas são comuns nessa região justamente pela alta ocorrência de tráfico ali. Não presenciou a ré em atos de compra e venda de drogas.

No mesmo sentido foi o depoimento do GCM Jean Cavalcante Barbosa. Ao ser inquirido em juízo, contou que há uma escola na rua, local conhecido ponto de venda de drogas. Avistou a ré e outro agente, que logrou se evadir. A ré foi abordada e com ela encontrou uma sacola contendo o entorpecente. A acusada confessou informalmente a traficância, justificando que precisava sustentar a sua família.

Como se vê, os Guardas Municipais foram uníssonos em destacar as circunstâncias nas quais se deu a apreensão dos referidos entorpecentes. Conforme narrado, no dia dos fatos, as testemunhas, responsáveis por salvaguardar o Centro de Ensino Infantil Juscelino Kubitschek, verificaram, no parque, localizado atrás da Escola e conhecido como ponto de venda de drogas, que a ré, a qual estava acompanhada de outro indivíduo, portava uma sacola. Ao se aproximarem, o outro indivíduo fugiu e eles apreenderam-na. Em revista, encontraram inúmeros entorpecentes com GISELE, como cocaína, crack, maconha e lança perfume. Diante de tais fatos, os Guardas Municipais apresentaram o ocorrido no Distrito Policial.

E não há qualquer motivo para desmerecer os depoimentos dos Guardas Municipais que, como já consolidado pela doutrina e em nossa jurisprudência, tem o mesmo valor de qualquer outro testemunho, não só podendo, mas devendo ser levado em consideração, eis que estes agentes públicos prestam compromisso legal de dizer a verdade e são possuidores de fé pública.

Frise-se que as testemunhas não conheciam a ré e, portanto, não teriam qualquer motivo para acusá-la de delito de tamanha gravidade. É forçoso acreditar que guardas civis metropolitanos tenham escolhido a ré de forma totalmente aleatória para acusar-lhe de crime de tráfico. Não há nenhuma prova nos autos neste sentido, repise-se.

Ainda neste tocante, tem-se que o Estatuto das Guardas Municipais (Lei nº 13.022/14), regulamentou o artigo 144, § 8º, da Constituição Federal, estabelecendo que compete à Guarda Civil Metropolitana, entre outras atribuições, prevenir, inibir e coibir infrações penais, bem como encaminhar indivíduos em flagrante delito à autoridade policial (art. 5º, II, III e IV da referida Lei). Ademais, como qualquer do povo, esses servidores podem efetuar a prisão em flagrante do agente cuja conduta se amolde às hipóteses taxativas do artigo 302 do Código de Processo Penal. Não há de se falar, portanto, em ilicitude da busca pessoal que culminou na apreensão das drogas e dinheiro, a confirmar a situação de flagrância e o início da persecução penal.

Ouvida com informante do juízo, a filha da acusada, Taiz Souza Hilario, narrou que moram na mesma rua onde se deu a abordagem de sua mãe e negou seu envolvimento com o tráfico. Disse que sua mãe saiu na rua "para comprar pão".

Desta forma, o intuito de entrega a terceiros ficou caracterizado com a segurança possível nos autos, em especial diante da grande quantidade e variedade de drogas apreendidas (280 porções de crack, 930 porções de maconha e 1290 porções de cocaína), maneira de acondicionamento (prontas para venda e entrega a terceiros), assim como pela localização da ré em local conhecido como ponto de venda de entorpecentes e a presença de outro indivíduo.

Não há, pois, como se falar em insuficiência probatória para os fins colimados pela defesa quanto ao delito de tráfico. Tem-se que a coligação das provas contidas nos autos da formação do inquérito policial ao momento de prolação da sentença encontra-se apta a demonstrar a prática de comercialização de entorpecentes. Afasta-se, pois, qualquer possibilidade concernente à absolvição ou desclassificação.

A causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/06, que se refere à infração cometida nas dependências ou imediações de estabelecimentos de ensino, também restou devidamente comprovada nos autos, eis que a ré foi presa em flagrante delito no parque, localizado na Rua Professor Theotonio Pavão, nº 112, o qual faz fundos com a instituição de ensino "C.E.I Juscelino Kubitschek", conforme informado pelos Guardas Municipais, bem como confirmado pelo laudo pericial de fls. 140/143. Segundo o laudo, o CEI se situa à aproximadamente 170 metros de distância do local indicado, além de haver outra instituição de ensino à 160 metros do parque, a escola E.E. Aquilino Ribeiro (fls. 140/ 143).

Passo, pois, à dosimetria da pena, concomitantemente à análise das circunstâncias que influirão na quantificação da mesma.

Atendendo às diretrizes do art. 59, caput, do Código Penal, em especial à culpabilidade, à personalidade e à conduta social do agente, não verifico presentes quaisquer elementos autorizadores da exasperação da pena-base, em razão disso fixo a pena no mínimo legal de 05 anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa.

Na segunda fase de dosagem da pena, não há agravantes ou atenuantes a serem consideradas.

Na terceira fase de fixação da dosimetria, deve ser considerada a causa de aumento de pena do artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/2006, motivo pelo qual aumento a reprimenda de 1/6 (um sexto), totalizando 5 anos e 10 meses de reclusão e pagamento de 583 dias-multa.

Ainda na terceira fase, incide para a acusada a causa de diminuição a que se refere o § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06. Isso porque trata-se de ré primária e não há provas no sentido de que integre organização criminosa ou se dedique a outras atividades criminosas. Reduzo, pois, em 2/3 a reprimenda, perfazendo o total de 01 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão e pagamento de 194 dias-multa.

À míngua de elementos sobre a condição financeira da ré, cada dia-multa será calculado à razão de 1/30 do maior salário mínimo vigente no país.

Em relação ao regime prisional, sabe-se que as circunstâncias judiciais e quantidade e a natureza da droga são elementos determinantes para sua fixação (CP, arts. 33, § 3º, e 59 e Lei n. 11.343/2006, art. 42; STJ, AgRg no AREsp 202.564/RS, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 10/02/2015; AgRg no REsp 1.462.967/SC, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 05/02/2015). Também não se olvida que o Superior Tribunal de Justiça, seguindo orientação do Supremo Tribunal Federal (HC nº 98769/SP, Rel. Min. EROS GRAU, Segunda Turma, data de julgamento 26/05/2009, e HC nº 101291/SP, Rel. EROS GRAU, Segunda Turma, julgamento em 25/11/2009), entende ser possível, em tese, a fixação de regime menos gravoso (HC nº 223581/RS, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, DJe 25/04/2012), sempre tendo em conta as particularidades do caso concreto.

Nesse sentido, considerando a primariedade da acusada e a quantidade de pena aplicada, fixo como regime inicial de cumprimento de pena o aberto, nos termos do artigo 33, §2º, alínea c, do Código Penal, por considerá-lo apto a promover a prevenção e reprovação do crime, de acordo com as circunstâncias em concreto. A pretensão de ter a pena privativa de liberdade substituída por sanção restritiva de direito não merece acolhida, pois essa última é instrumento destinado a evitar a retirada do convívio social de condenados por delitos de menor potencial ofensivo, situação bem diversa da hipótese vertente, que trata de crime classificado como hediondo, cuja prática revela toda a temibilidade do agente, a impor resguardo da sociedade com o efetivo desconto da sanção carcerária, revelando, assim, ser a substituição de todo incompatível com os propósitos traçados pela legislação especial.

Ante o exposto e pelo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal que a Justiça Pública move contra GISELE ESTEVES DE SOUZA, qualificada nos autos, e assim o faço para o fim de CONDENÁ-LA como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 c.c. o artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06, à pena de 01 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, no regime inicial aberto, e pagamento de 194

dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.
Diante do regime fixado para início do cumprimento da pena, concedo à ré o direito de recorrer em liberdade.
Nos termos do art. 387, § 2º, do CPP, constato que desnecessárias maiores considerações acerca da incidência de detração neste momento processual, em virtude do regime prisional fixado.
Nos termos do art. 63 da Lei nº 11.343/06, determino a incineração das drogas apreendidas.
Custas na forma da Lei.
Publicada em audiência, saem as partes intimadas.

São Paulo, 14 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA